

اختبار تجاري: الوساطة وشرط التحكيم في عقد مقالة

محكمة التمييز - الطعن 815 لسنة 2022 - جلسة 19 يونيو 2023

اختبار أعمى

المستوى: متقدم

مقاولات/وساطة/تحكيم

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

- أبرمت شركة مقاولات عقداً مع وزارة لإجراء تحسينات على طريق بقيمة 2,045,000 دينار، ثم نشأ نزاع حول مستحقات إضافية.
- اتفق الطرفان على تعيين طرف ثالث كوسيط، وانتهى إلى توصية باستحقاق الشركة مبلغ 124,147.267 دينار، لكن لم تبرم بعد التوصية تسوية صلح مستقلة بين الطرفين.
- العقد تضمن آلية متعددة المراحل: قرار/تسوية أولية ثم وساطة أو توفيق، ثم التحكيم عند عدم القبول أو فشل التسوية.
- قضت محاكم الموضوع بإلزام الوزارة بالمبلغ، وتمسكت الوزارة أمام التمييز بأن توصية الوسيط لا تلغي شرط التحكيم ولا تصلح وحدها كسند تنفيذي.

المطلوب من الوكيل

- ما الفرق القانوني بين الوسيط والمحكم من حيث سلطة الفصل والإلزام؟
- هل وصف الأطراف توصية الوسيط بأنها نهائية وملزمة يعني بالضرورة التنازل عن شرط التحكيم؟
- هل توصية الوسيط وحدها تصلح سنداً للتنفيذ الجبري إذا لم تعقبها تسوية صلح؟
- كيف تتعامل مع شرط فض المنازعات متعدد المراحل؟
- ما الدفع الإجرائي الأقوى للوزارة؟ وما النتيجة المرجحة؟

معيار الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا ي اخترع مادة أو واقعة غير موجودة.